

สรุปเนื้อหาสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

1. การปรับปรุงโครงสร้างและการโอนย้ายอำนาจหน้าที่

- **การโอนย้ายหน่วยงาน:** มีการโอนอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) จากเดิมที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย.
- **ผู้รักษาการ:** เปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้.

2. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)

คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทระดับนโยบาย โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- **ประธานกรรมการ:** นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย.
- **รองประธาน:** รว.มหาดไทย (คนที่ 1), รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนที่ 2) และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายกฯ แต่งตั้ง (คนที่ 3).
- **เลขานุการ:** อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.).
- **วาระตำแหน่ง:** กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ 4 ปี (เดิม 2 ปี) และดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ.
- **องค์ประชุม:** การประชุมต้องมีกรรมการมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (เดิมต้องกึ่งหนึ่ง).

3. สำนักงานเลขานุการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- **หน่วยงานหลัก:** ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กภช..
- **หน้าที่สำคัญ:**
 - รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และงานวิชาการของ กภช..
 - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติเสนอต่อ กภช..
 - ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นเพื่อวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการเตือนภัย.

4. การดำเนินงานและงบประมาณ

- **การขอสถาบันการเงินสนับสนุน:** ในกรณีต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือต่างประเทศ ให้ ปภ. ทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมาย.
 - **กรณีเร่งด่วน:** หากมีความจำเป็นเร่งด่วน กภช. สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษได้.
 - **ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน:** หาก กภช. เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติ หน่วยราชการอื่นมีหน้าที่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคมาปฏิบัติงานร่วมกับ ปภ..
-

5. การบริหารบุคลากรเป็นกรณีพิเศษ

- **การช่วยปฏิบัติราชการ:** นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจากหน่วยงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงานที่ ปก. ได้คราวละไม่เกิน **6 เดือน** โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ.

ระเบียบนี้มุ่งเน้นให้การเตือนภัยพิบัติของชาติมีความเป็นเอกภาพและรวดเร็ว โดยดึงเอาศักยภาพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาเป็นแกนกลางหลัก

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

- ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ค. เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ง. ตามแต่ที่นายกรัฐมนตรีจะกำหนดในประกาศเพิ่มเติม

ข้อ 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 3. "กษ." ย่อมาจากชื่อคณะกรรมการในข้อใด

- ก. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- ข. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ค. คณะกรรมการอำนวยการระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ง. คณะกรรมการนโยบายการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ 4. ใครดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใน กษ. ตามระเบียบฉบับล่าสุด

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
- ง. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ 5. รัฐมนตรีท่านใดดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 2 ใน กภช.

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข้อ 6. ใครดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการของ กภช.

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ง. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ 7. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้จำนวนกี่คน

- ก. ไม่เกิน 1 คน
- ข. ไม่เกิน 2 คน
- ค. ไม่เกิน 3 คน
- ง. ตามความเหมาะสม

ข้อ 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กภช. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

- ก. 2 ปี
- ข. 3 ปี
- ค. 4 ปี
- ง. 5 ปี

ข้อ 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน

- ก. ไม่เกิน 2 วาระ
- ข. ไม่เกิน 3 วาระ
- ค. ไม่เกิน 4 วาระ
- ง. ดำรงตำแหน่งกี่วาระก็ได้หากได้รับแต่งตั้ง

ข้อ 10. กรณีใดที่ "ไม่" ทำให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

- ก. ตาย
- ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ
- ค. เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- ง. ย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น

ข้อ 11. การประชุม กษ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม (ตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2562)

- ก. กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ข. หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด
- ค. สองในสามของกรรมการทั้งหมด
- ง. ไม่น้อยกว่า 10 คน

ข้อ 12. ในการประชุม กษ. หากประธานไม่อยู่และรองประธานทุกคนไม่อยู่ ใครจะเป็นประธานในที่ประชุม

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตำแหน่ง
- ข. เลขาธิการ กษ. ทำหน้าที่แทน
- ค. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ง. ให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน

ข้อ 13. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กษ. ให้ถือตามข้อใด

- ก. เสียงข้างมาก
- ข. มติเป็นเอกฉันท์
- ค. ความเห็นของประธานเป็นที่สิ้นสุด
- ง. เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ข้อ 14. หากคะแนนเสียงในที่ประชุม กษ. เท่ากัน จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ถือว่าเรื่องนั้นตกไป
- ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ค. ให้เปิดลงคะแนนใหม่ในวันถัดไป
- ง. ให้ส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตัดสิน

ข้อ 15. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็น "สำนักงานเลขาธิการของ กษ." ตามระเบียบฉบับปัจจุบัน

- ก. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ 16. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ กษ. ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

- ก. เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ข. เสนอชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับรางวัลการจัดการภัยพิบัติ
- ค. เสนอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. เสนอการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 17. ใครมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายเสนอต่อ กษ.

ก. กรมอุตุนิยมวิทยา

ข. สำนักงานเลขาธิการของ กษ.

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อ 18. ความหมายของ "ภัยพิบัติ" ตามระเบียบนี้ครอบคลุมถึงข้อใดบ้าง

ก. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย

ข. ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

ค. ภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 19. "ปภ." เป็นชื่อย่อของหน่วยงานใดตามระเบียบนี้

ก. กรมการปกครอง

ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค. กรมประชาสัมพันธ์

ง. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ 20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพิ่มเติมใน กษ. มีจำนวนกี่คน

ก. ไม่เกิน 3 คน

ข. ไม่เกิน 5 คน

ค. ไม่เกิน 7 คน

ง. ไม่เกิน 9 คน

ข้อ 21. ข้อใดคือรองประธานกรรมการคนที่ 3 ของ กษ.

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ง. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ข้อ 22. เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

ก. ให้ตำแหน่งนั้นว่างลงจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง

ข. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

ค. ให้รองเลขาธิการทำหน้าที่แทนในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ

ง. ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคนรักษาการแทนทันที

ข้อ 23. การที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเพราะได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด มีข้อยกเว้นในกรณีใด

- ก. โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
- ข. โทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ค. โทษที่ได้รับการรอลงอาญา
- ง. โทษในคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา

ข้อ 24. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเท่าใด

- ก. เริ่มนับวาระใหม่ 4 ปี
- ข. อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้เดิม
- ค. อยู่ได้ 2 ปี
- ง. อยู่จนกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่

ข้อ 25. ปลัดกระทรวงใด "ไม่ได้" เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กษ.

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ง. ปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้อ 26. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ตามระเบียบเดิมปี 2552)

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ง. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อ 27. ในกรณีที่ต้องใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน ปก. ต้องประสานงานทำความเข้าใจกับหน่วยงานใด

- ก. กระทรวงมหาดไทย
- ข. สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง
- ค. กษ. โดยตรง
- ง. สภาผู้แทนราษฎร

ข้อ 28. เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและมีความจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยราชการอื่นมาร่วมปฏิบัติงานที่ ปก. หน่วยงานนั้นต้องทำอะไร

- ก. มีสิทธิปฏิเสธหากงานในหน้าที่เดิมมีมาก
- ข. ต้องให้ความร่วมมือตามที่ กษ. เชื่อว่ามีความจำเป็น
- ค. ต้องรอคำสั่งอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

ง. ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 29. นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ข้าราชการส่วนราชการอื่นมาช่วยปฏิบัติงานที่ ปภ. ได้คราวละไม่เกินกี่เดือน

- ก. 3 เดือน
- ข. 6 เดือน
- ค. 9 เดือน
- ง. 12 เดือน

ข้อ 30. การมาช่วยปฏิบัติงานที่ ปภ. ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานแบบใด

- ก. การลาพักราชการ
- ข. การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ
- ค. การทำงานนอกเวลา
- ง. การฝึกอบรมดูงาน

ข้อ 31. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งใดใน กภช.

- ก. ประธานกรรมการ
- ข. รองประธานกรรมการคนที่ 1
- ค. รองประธานกรรมการคนที่ 2
- ง. กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 32. ข้อความ "เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ" เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

- ก. คุณสมบัติการเป็นเลขานุการ
- ข. เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค. การพิจารณาโทษทางวินัยของ ปภ.
- ง. นิยามของผู้ประสพภัยพิบัติ

ข้อ 33. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562

- ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- ข. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- ค. นายชวน หลีกภัย
- ง. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ข้อ 34. หน่วยงานใดคือ "ศภช." ตามระเบียบฉบับเดิม (พ.ศ. 2552)

- ก. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
- ข. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ค. ศูนย์เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
- ง. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ

ข้อ 35. อธิบดียุทธศาสตร์ต่อไปนี้ "ไม่" ได้อยู่ในคณะกรรมการ กษ.

- ก. อธิบดียุทธศาสตร์นิคมวิทยา
- ข. อธิบดียุทธศาสตร์ทรัพยากรธรณี
- ค. อธิบดียุทธศาสตร์การค้าภายใน
- ง. อธิบดียุทธศาสตร์ชลประทาน

ข้อ 36. การโอนอำนาจหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
- ข. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ข้อ 37. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการ กษ.

- ก. รับผิดชอบงานธุรการและงานประชุม
- ข. ตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
- ค. ประสานงานกับหน่วยราชการในการจัดทำแผนบริหารระบบเตือนภัย
- ง. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการบริหารระบบ

ข้อ 38. นิยามของ "หน่วยราชการ" ในระเบียบนี้หมายถึงรวมถึงข้อใด

- ก. กระทรวง ทบวง กรม
- ข. ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
- ค. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 39. กิจกรรมใดคือหัวใจของการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติตามนิยามในระเบียบ

- ก. การปราบปรามผู้กระทำความผิด
- ข. การดำเนินนโยบาย กำหนดแนวทาง และหลักปฏิบัติในการเตือนภัยอย่างเป็นระบบ
- ค. การจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างระบบเตือนภัย
- ง. การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างหอเตือนภัย

ข้อ 40. เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายแล้ว หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการนั้นโดยไม่ชักช้า
- ข. ร้องการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง
- ค. จัดทำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มงาน
- ง. ขออนุมัติจาก กษ. เป็นรายสัปดาห์

ข้อ 41. การโอนอำนาจหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เดิมสังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงมหาดไทย
- ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 42. ผู้บัญชาการเหล่าทัพใดบ้างที่เป็นกรรมการ กภช.

- ก. ทหารสูงสุด และ ทหารบก
- ข. ทหารเรือ และ ทหารอากาศ
- ค. ตำรวจแห่งชาติ
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 43. เลขธิการหน่วยงานใดที่เพิ่มเข้ามาเป็นกรรมการในฉบับปี 2562

- ก. เลขธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ข. เลขธิการศูนย์อำนวยการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ค. เลขธิการ กสทช.
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 44. การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในภายหลังเกี่ยวกับระเบียบปี 2562 มีการแก้ไขในข้อใด

- ก. วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ข. ข้อ 10 เกี่ยวกับการไปช่วยปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ค. การเปลี่ยนชื่อกรม
- ง. อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ

ข้อ 45. ประธาน กภช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อสิ่งใด

- ก. เพื่อปฏิบัติการตามที่ กภช. มอบหมาย
- ข. เพื่อมาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในทุกกรณี
- ค. เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรี
- ง. เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดแทนคณะรัฐมนตรี

ข้อ 46. หากหน่วยราชการไม่เห็นด้วยกับมติของ กภช. ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้หยุดการปฏิบัติงานทันที
- ข. รายงานปัญหาและเสนอความเห็นให้ กภช. ทราบเพื่อหาข้อยุติ
- ค. ให้ฟ้องต่อศาลปกครอง
- ง. ให้ทำตามใจชอบของหัวหน้าหน่วยงานนั้น

ข้อ 47. ใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหากหน่วยราชการไม่เห็นด้วยกับมติข้อยุติของ กกช.

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. รัฐสภา

ง. ประธานศาลฎีกา

ข้อ 48. การทบทวนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรการบริหารโครงการตามแผนงาน ต้องทำบ่อยเพียงใด

ก. ทุกเดือน

ข. ทุกปี

ค. เป็นประจำตามควรแก่กรณี

ง. เมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น

ข้อ 49. ใครมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารระบบเตือนภัยเสนอต่อ กกช.

ก. สำนักงานเลขาธิการ กกช. (ปก.)

ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. กรมบัญชีกลาง

ข้อ 50. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กกช. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสิ่งใดเป็นกรณีพิเศษ

ก. การประกาศกฎอัยการศึก

ข. การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

ค. การงดเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันภัย

ง. การยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อ 1. ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำอธิบาย: ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 2 ระบุชัดเจนว่าระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นหลักการปกติของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการมีเวลารับทราบข้อมูล โดยระเบียบนี้ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 2. ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: เดิมระเบียบปี 2552 ให้รัฐมนตรี ICT เป็นผู้รักษาการ แต่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ในข้อ 3 ได้กำหนดให้ยกเลิกความเดิมและใช้ข้อความใหม่ว่า "ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้" เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนย้ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 3. ตอบ ข. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 6 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกำหนดชื่อย่อไว้อย่างชัดเจนว่า "กภช." ซึ่งเป็นกลไกหลักในระดับนโยบายที่ทำหน้าที่วางโครงสร้างและแผนงานการเตือนภัยในระดับประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

ข้อ 4. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: โครงสร้างของ กภช. ตามระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 ข้อ 4 (ซึ่งแก้ไขข้อ 6 เดิม) กำหนดให้ประธานกรรมการคือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติมีผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลและสั่งการได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ข้อ 5. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบาย: ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 4 ได้จัดลำดับรองประธานไว้ดังนี้ รองประธานคนที่ 1 คือ รมว.มหาดไทย, รองประธานคนที่ 2 คือ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองประธานคนที่ 3 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง การที่มี รมว.ดิจิทัลฯ เป็นรองคนที่ 2 เนื่องจากระบบเตือนภัยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมาก

ข้อ 6. ตอบ ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ในระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 ได้เปลี่ยนตัวเลขานุการจากเดิมคือผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาเป็น "อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" เนื่องจาก ปภ. ได้รับหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กภช. ตามโครงสร้างใหม่ที่รวมงานด้านการเตือนภัยเข้ามาอยู่ในภารกิจหลักของกรม

ข้อ 7. ตอบ ข. ไม่เกิน 2 คน

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 6 วรรคสอง (ฉบับแก้ไขปี 2562) ระบุให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านธุรการ การประชุม และประสานงานต่างๆ ของคณะกรรมการ กภช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ 8. ตอบ ค. 4 ปี

คำอธิบาย: เดิมตามระเบียบปี 2552 วรรคคือ 2 ปี แต่ในระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 4 วรรคสาม ได้มีการปรับเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น "คราวละสี่ปี" เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่และสอดคล้องกับวาระการทำงานของรัฐบาลส่วนใหญ่

ข้อ 9. ตอบ ก. ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

คำอธิบาย: แม้ระเบียบจะอนุญาตให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่ได้อีกครั้ง แต่ได้มีการจำกัดเพดานไว้เพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้คนใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วม โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้ "ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน" เท่านั้น

ข้อ 10. ตอบ ง. ย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น

คำอธิบาย: ข้อ 6/1 ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2562 ระบุเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1. ตาย 2. ลาออก 3. นายกราให้ออก 4. ล้มละลายทุจริต 5. ไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ 6. จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้นการย้ายที่อยู่หรือตำแหน่งงานปกติจึงไม่ใช่เหตุให้พ้นจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 11. ตอบ ข. หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ข้อ 6 (แก้ไขข้อ 8 เดิม) ได้ปรับเปลี่ยนจำนวนองค์ประชุมจากเดิมที่ต้องใช้ "กึ่งหนึ่ง" ลดลงเหลือ "ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด" เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเรียกประชุมและตัดสินใจในเรื่องเร่งด่วน เนื่องจาก กษ. เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมาก

ข้อ 12. ตอบ ค. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 8 วรรคสอง กำหนดลำดับการเป็นประธานประชุมไว้คือ ประธาน -> รองประธาน ตามลำดับ (1, 2, 3) -> หากไม่มีทั้งประธานและรองประธาน หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมร่วมกันเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มาในวันนั้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

ข้อ 13. ตอบ ก. เสียงข้างมาก

คำอธิบาย: การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม กษ. ใช้หลักประชาธิปไตยทั่วไปคือ "ถือเสียงข้างมาก" โดยกรรมการหนึ่งคนจะมีเพียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถหาข้อยุติในประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นทางการ

ข้อ 14. ตอบ ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม ในกรณีที่มีการลงคะแนนแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากันพอดี กฎหมายกำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย โดยให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง (Casting Vote) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาดให้เรื่องนั้นมีผลในทางใดทางหนึ่ง

ข้อ 15. ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ข้อ 7 ได้ยกเลิกเนื้อหาหมวด 2 เดิมและเปลี่ยนใหม่เป็น "สำนักงานเลขานุการของ กษ." โดยกำหนดให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ แทนที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติตามระเบียบเดิม เพื่อให้ ปภ. เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร

ข้อ 16. ตอบ ก. เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: หน้าที่หลักของ กษ. ตามข้อ 7(1) คือการกำหนดนโยบายและทิศทางระดับชาติ แล้วนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกส่วนราชการ เพื่อให้การเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันและทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 17. ตอบ ข. สำนักงานเลขานุการของ กษ.

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 10(2) ที่แก้ไขใหม่ กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการของ กกช. (ซึ่งก็คือ ปก.) มีหน้าที่สำคัญคือ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบ การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กกช. ให้พิจารณาก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป

ข้อ 18. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: นิยาม "ภัยพิบัติ" ตามข้อ 4 กว้างขวางและครอบคลุมภัยทุกรูปแบบที่เป็นสาธารณะ ทั้งภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ, แผ่นดินไหว) หรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น (อัคคีภัย, การก่อวินาศกรรม) โดยเน้นที่ผลกระทบคือต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งประชาชนและรัฐบาล

ข้อ 19. ตอบ ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ในระเบียบฉบับปี 2562 ข้อ 9 ได้ระบุชื่อย่อไว้ในข้อ 9 ใหม่ (ซึ่งแก้ไขหมวด 2) ว่า "ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยย่อว่า ปก. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของ กกช." ซึ่งเป็นชื่อย่อที่เป็นสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายในทางราชการปัจจุบัน

ข้อ 20. ตอบ ข. ไม่เกิน 5 คน

คำอธิบาย: นอกเหนือจากกรรมการโดยตำแหน่งแล้ว นายกรัฐมนตรียังมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินห้าคน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 เพื่อให้ กกช. มีมุมมองทางวิชาการ และการบริหารที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21. ตอบ ค. ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

คำอธิบาย: ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 4 (แก้ไขข้อ 6) ระบุโครงสร้างประธานและรองประธานไว้ชัดเจน โดยรองประธานคนที่ 3 คือ "ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง" ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญให้มีตำแหน่งในระดับบริหารของคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

ข้อ 22. ตอบ ข. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 6 วรรคสี่ (ฉบับปี 2562) เพื่อป้องกันการขาดช่วงของการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ กฎหมายจึงกำหนด "บทรักษาราชการในตำแหน่ง" ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นวาระแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน

ข้อ 23. ตอบ ข. โทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 6/1(6) การพ้นตำแหน่งเพราะโทษจำคุกจะมีข้อยกเว้นหากความผิดนั้นไม่ใช่เจตนาที่เลวร้ายร้ายแรง เช่น การกระทำโดยประมาท (อุบัติเหตุ) หรือความผิดลหุโทษ (ความผิดเล็กน้อยที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท) เพื่อให้โอกาสผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข้อ 24. ตอบ ข. อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้เดิม

คำอธิบาย: ข้อ 6/1 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนกำหนด (เช่น ลาออก หรือ ตาย) ผู้ที่มาใหม่จะไม่ได้เริ่มวาระ 4 ปีใหม่ แต่ให้ดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนมาแทนเท่านั้น เพื่อให้วาระการเข้า-ออกของกรรมการทั้งชุดยังคงสอดคล้องกัน

ข้อ 25. ตอบ ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คำอธิบาย: รายชื่อกรรมการใน กษ. ตามข้อ 6 มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลายแห่ง เช่น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ต่างประเทศ, อว., เกษตรฯ, ท่องเที่ยวฯ, คมนาคม, ทรัพยากรฯ, มหาดไทย, สาธารณสุข แต่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกรรมการโดยตำแหน่งในระเบียบฉบับนี้

ข้อ 26. ตอบ ค. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: ตามระเบียบเดิมปี 2552 ข้อ 10 ระบุว่าให้ผู้อำนวยการ ศกช. มีหน้าที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปของ ศกช. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันบทบาทนี้ถูกปรับปรุงและโอนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดี ปภ. ตามการแก้ไขในปี 2562

ข้อ 27. ตอบ ข. สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ข้อ 8 (แก้ไขข้อ 13 วรรคสอง) กำหนดขั้นตอนทางการเงินไว้ว่า หากต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปภ. ต้องขอทำความตกลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง หรือ สพธ.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายการเงินต่อไป

ข้อ 28. ตอบ ข. ต้องให้ความร่วมมือตามที่ กษ. เชื่อว่ามีความจำเป็น

คำอธิบาย: ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 9 (แก้ไขข้อ 19 วรรคสอง) กำหนดว่าในกรณีที่ กษ. เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติและต้องการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยราชการอื่นมาร่วมงานที่ ปภ. "หน่วยราชการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ" เพื่อความเป็นเอกภาพและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลและเตือนภัย

ข้อ 29. ตอบ ข. 6 เดือน

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ข้อ 10 (แก้ไขข้อ 21) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งการให้บุคลากรจากส่วนราชการอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ ปภ. ได้ในงานเตือนภัยพิบัติ โดยกำหนดระยะเวลาไว้คราวละไม่เกินหกเดือน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางในช่วงวิกฤต

ข้อ 30. ตอบ ข. การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ

คำอธิบาย: เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ถูกดึงตัวมาช่วยงานที่ ปภ. ระเบียบข้อ 21 จึงกำหนดให้ถือว่าการมาปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ เพื่อให้ได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และการนับอายุราชการอย่างต่อเนื่องประหนึ่งทำงานอยู่ที่ต้นสังกัดเดิม

ข้อ 31. ตอบ ข. รองประธานกรรมการคนที่ 1

คำอธิบาย: ในระเบียบปี 2562 ข้อ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดให้เป็นรองประธานคนที่ 1 เนื่องจาก ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติและสำนักงานเลขานุการสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีมหาดไทยจึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ต้องกำกับดูแลงานปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด

ข้อ 32. ตอบ ข. เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คำอธิบาย: เป็นหนึ่งในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6/1(5) ซึ่งระบุว่าหากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที เพราะถือว่าสภาพจิตหรือความสามารถในการรับรู้ไม่สมบูรณ์เพียงพอจะทำหน้าที่ที่สำคัญระดับชาติได้

ข้อ 33. ตอบ ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำอธิบาย: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ข้อ 34. ตอบ ข. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: ตามระเบียบเดิมปี 2552 ข้อ 9 กำหนดให้มี "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "ศภช." โดยมีสถานะเป็นฝ่ายปฏิบัติการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง ICT ก่อนที่จะถูกโอนย้ายมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในเวลาต่อมาตามการปรับปรุงกฎหมาย

ข้อ 35. ตอบ ค. อธิบดีกรมการค้าภายใน

คำอธิบาย: อธิบดีที่เป็นกรรมการ กษ. ล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและเทคนิค เช่น กรรมการปกครอง, ควบคุมมลพิษ, ชลประทาน, ทรัพยากรทางทะเลฯ, ทรัพยากรธรณี, ทรัพยากรน้ำ, ประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอุดมศึกษา แต่อธิบดีกรมการค้าภายในไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเตือนภัยพิบัติ

ข้อ 36. ตอบ ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 อ้างถึงเหตุผลในการแก้ไขระเบียบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งบัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง ICT เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 37. ตอบ ข. ตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

คำอธิบาย: หน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการ กษ. ตามข้อ 10 เน้นหนักไปที่งานธุรการ งานวิชาการ การศึกษา เสนอแนะนโยบาย และประสานงานด้านการบริหารระบบเตือนภัย แต่ไม่มีอำนาจในทางตุลาการหรือการตัดสินคดีความซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะ

ข้อ 38. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: นิยาม "หน่วยราชการ" ในข้อ 4 ของระเบียบปี 2552 เขียนไว้อย่างกว้างขวางเพื่อครอบคลุมทุกองค์กรของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง (กระทรวง/กรม) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล) และรัฐวิสาหกิจที่มีงานเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ 39. ตอบ ข. การดำเนินนโยบาย กำหนดแนวทาง และหลักปฏิบัติในการเตือนภัยอย่างเป็นระบบ

คำอธิบาย: ตามนิยามในข้อ 4 "การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" หมายถึงภาพรวมของการจัดการ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายไปจนถึงการมีกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบตามที่ กผช. กำหนด เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติที่จะเกิดแก่ประชาชน

ข้อ 40. ตอบ ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการนั้นโดยไม่ชักช้า

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 13 กำหนดว่าเมื่อ ครม. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการแล้ว หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องนำไปปฏิบัติทันทีโดย "ไม่ชักช้า" เนื่องจากงานด้านภัยพิบัติมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนและรอช้าไม่ได้

ข้อ 41. ตอบ ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบาย: ก่อนปี 2559 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (NDWC) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) แต่ต่อมาได้มีการโอนย้ายมาสังกัดกรม ปก. กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้งานด้านภัยพิบัติอยู่ภายใต้หน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียว

ข้อ 42. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: รายชื่อกรรมการ กผช. ตามข้อ 6 ครอบคลุมผู้บัญชาการระดับสูงด้านความมั่นคงทั้งหมด ได้แก่ ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทหารบก, ผบ.ทหารเรือ, ผบ.ทหารอากาศ และ ผบ.ตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถประสานงานขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเตือนภัยและกู้ภัยได้อย่างทันทั่วถึง

ข้อ 43. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ได้เพิ่มกรรมการที่เป็นระดับเลขาธิการหน่วยงานสำคัญ 3 แห่ง คือ 1.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ 3.เลขาธิการ กสทช. เพื่อให้การจัดการข้อมูลน้ำ ทะเล และการสื่อสารครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 44. ตอบ ข. ข้อ 10 เกี่ยวกับการไปช่วยปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

คำอธิบาย: มีการประกาศ "แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน" ในภายหลัง (สิงหาคม 2562) เพื่อแก้ไขข้อ 10 (ซึ่งแก้ไขข้อ 21 เดิม) โดยปรับคำจาก "หรือนายกรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของ..." เป็น "หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ..." เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดึงตัวบุคลากรจากรัฐวิสาหกิจมาช่วยงานที่ ปก.

ข้อ 45. ตอบ ก. เพื่อปฏิบัติตามที่ กผช. มอบหมาย

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 7(6) กผช. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานชุดเล็กขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค หรือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพมากกว่าการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดใหญ่เพียงอย่างเดียว

ข้อ 46. ตอบ ข. รายงานปัญหาและเสนอความเห็นให้ กผช. ทราบเพื่อหาข้อยุติ

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 14 หากหน่วยราชการใดเห็นว่าไม่สามารถรับผิดชอบงานได้หรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ กผช. กฎหมายเปิดช่องให้รายงานปัญหาและให้เหตุผลกลับมายัง กผช. เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติหาข้อยุติที่เป็นทางการร่วมกันก่อนดำเนินการต่อ

ข้อ 47. ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 15 เมื่อ กษ. มีมติขอยุติแล้วแต่หน่วยราชการนั้นยังยืนยันความไม่เห็นด้วย ลำดับสุดท้ายคือต้องส่งเรื่องให้ "นายกรัฐมนตรี" เป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งการวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีจะถือเป็นที่สุดที่หน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อ 48. ตอบ ค. เป็นประจำตามควรแก่กรณี

คำอธิบาย: ข้อ 16 กำหนดให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบแผนงานต้องจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรต่างๆ "เป็นประจำตามควรแก่กรณี" เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงต้องรายงานความก้าวหน้าตามรูปแบบที่ กษ. กำหนด

ข้อ 49. ตอบ ก. สำนักงานเลขาธิการ กษ. (ปก.)

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 18 กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการ กษ. (ปก.) มีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ และประเมินผลความก้าวหน้าของงานในภาพรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กษ. ให้ได้รับทราบถึงสถานะความพร้อมของระบบเตือนภัยแห่งชาติ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหากมีอุปสรรค

ข้อ 50. ตอบ ข. การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 13 วรรคสาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย กษ. สามารถนำเสนอ ครม. เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นการพิเศษได้ เพื่อให้งานเตือนภัยสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนงบประมาณตามปกติที่อาจใช้เวลานาน

ชุดข้อสอบปรนัยเพื่อเตรียมสอบรับราชการ

วิชา: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(จำนวน 50 ข้อ: ข้อ 51 - 100)

ข้อ 51. ข้อใดคือคำนิยามของ "ภัยพิบัติ" ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้

ก. อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เพียงเท่านั้น

ข. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย เพียงเท่านั้น

ค. ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

ง. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

ข้อ 52. ข้อใดให้ความหมายของ "การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" ได้ถูกต้องที่สุด

ก. การเข้าไประงับเหตุภัยพิบัติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว

ข. การดำเนินนโยบาย การกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารการเตือนภัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ค. การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน

ง. การจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยหลังจากที่ได้รับการยืนยันความเสียหาย

ข้อ 53. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 54. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก. คภช.

ข. กภช.

ค. บภช.

ง. ศภช.

ข้อ 55. ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 56. ใครดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ใน กภช.

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 57. ใครดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง ใน กภช.

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ข้อ 58. รองประธานกรรมการคนที่สาม ใน กภช. ได้มาอย่างไร

ก. โดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ง. โดยตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อ 59. ข้อใดกล่าวถึงกรรมการโดยตำแหน่งใน กภข. ได้ถูกต้อง (ตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562)

- ก. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ข. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้บัญชาการทหารบก
- ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ อธิบดีกรมชลประทาน
- ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 60. อธิบดีกรมใดต่อไปนี้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กภข.

- ก. อธิบดีกรมอุทยานวิทยา
- ข. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
- ค. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 61. ใครดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการของ กภข. ตามระเบียบฉบับปัจจุบัน

- ก. ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อ 62. เลขาธิการหน่วยงานใดต่อไปนี้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กภข.

- ก. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ข. เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ค. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 63. นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการใน กภข. เพิ่มเติมได้อีกไม่เกินกี่คน

- ก. ไม่เกิน 3 คน
- ข. ไม่เกิน 5 คน
- ค. ไม่เกิน 7 คน
- ง. ไม่เกิน 9 คน

ข้อ 64. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้กี่คน

- ก. ข้าราชการในกรมไม่เกิน 2 คน
- ข. ข้าราชการในกรมไม่เกิน 3 คน
- ค. ข้าราชการในศูนย์เตือนภัยไม่เกิน 2 คน
- ง. ข้าราชการในศูนย์เตือนภัยไม่เกิน 5 คน

ข้อ 65. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กภข. มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

- ก. 2 ปี
- ข. 3 ปี
- ค. 4 ปี
- ง. 5 ปี

ข้อ 66. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วาระ

- ก. 1 วาระ
- ข. 2 วาระ
- ค. 3 วาระ
- ง. กี่วาระก็ได้หากได้รับแต่งตั้ง

ข้อ 67. เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่
- ข. ให้รองประธานกรรมการคนที่สามปฏิบัติหน้าที่แทน
- ค. ให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
- ง. ให้เลขาธิการทำหน้าที่แทนในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 68. ข้อใด "ไม่ใช่" เหตุที่ทำให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

- ก. ตาย
- ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ
- ค. นายกรัฐมนตรีให้ออก
- ง. ไปราชการต่างจังหวัดนานเกิน 30 วัน

ข้อ 69. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดในลักษณะใด

- ก. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- ข. ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ค. ความผิดทางการเมือง
- ง. ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 70. ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเท่าใด

- ก. อยู่ได้ครบ 4 ปีเต็มวาระใหม่
- ข. อยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ค. อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี
- ง. อยู่จนกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่

ข้อ 71. การประชุม กกช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด
- ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด
- ง. ไม่น้อยกว่าสิบคน

ข้อ 72. หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครต้องทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
กข. ตามลำดับ

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. รองประธานกรรมการตามลำดับที่มาประชุม
- ค. กรรมการที่อาวุโสสูงสุด
- ง. เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้อ 73. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กข. ให้ถือตามข้อใด

- ก. คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุม
- ข. มติเป็นเอกฉันท์เท่านั้น
- ค. เสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- ง. ความเห็นของประธานกรรมการเพียงผู้เดียว

ข้อ 74. ในการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม กข. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมต้องทำอะไร

- ก. ให้ถือว่ามตินั้นไม่ผ่านการอนุมัติ
- ข. ให้รอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อลงคะแนนใหม่
- ค. ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ง. ให้ประธานใช้ดุลพินิจส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

ข้อ 75. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็น "สำนักงานเลขานุการของ กข." ตามกฎหมายปัจจุบัน

- ก. กรมอุตุนิยมวิทยา
- ข. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ)
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 76. หน้าที่ใดคือหน้าที่สำคัญของ "สำนักงานเลขานุการของ กข."

- ก. รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุมของ กข.
- ข. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
- ค. ประสานงานกับหน่วยราชการในด้านการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรค
- ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 77. เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแล้ว หน่วยราชการต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนั้นโดยไม่ชักช้า
- ข. จัดทำงบประมาณแยกต่างหากโดยไม่ต้องประสานงานกับ กภช.
- ค. รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นรายโครงการ
- ง. ขออนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 78. กรณีที่ต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หน่วยงานใดเป็นผู้ขอทำ ความตกลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- ข. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ค. สำนักงานงบประมาณ
- ง. คณะกรรมการนโยบายการเงิน

ข้อ 79. หาก กภช. เชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติและจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจากหน่วยราชการอื่น มาร่วมปฏิบัติงาน หน่วยราชการนั้นมีหน้าที่อย่างไร

- ก. สามารถปฏิเสธได้หากงานในหน้าที่เดิมมีมาก
- ข. ต้องให้ความร่วมมือและส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานที่ ปภ.
- ค. ต้องรอให้มีการประกาศกฎอัยการศึกก่อน
- ง. ให้ส่งเพียงข้อมูลทางเอกสารมาก็เพียงพอแล้ว

ข้อ 80. นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมาช่วยปฏิบัติงานที่ ปภ. ได้คราวละไม่เกิน กี่เดือน

- ก. 3 เดือน
- ข. 6 เดือน
- ค. 9 เดือน
- ง. 12 เดือน

ข้อ 81. การที่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจไปช่วยปฏิบัติงานที่ ปภ. ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ถือว่าเป็น การปฏิบัติงานลักษณะใด

- ก. การลางานไปช่วยราชการ
- ข. การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ
- ค. การทำงานล่วงเวลาเป็นกรณีพิเศษ
- ง. การฝึกอบรมดูงานเพิ่มทักษะ

ข้อ 82. หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อย่างไรต่อการปฏิบัติงานของ ปภ. ในงานเตือนภัยพิบัติ

- ก. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปภ.
- ข. ตรวจสอบการทำงานของ ปภ. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
- ค. เป็นผู้อนุมัติงบประมาณก่อน ปภ. จะเริ่มงาน
- ง. ปฏิบัติตามแผนงานของตนเองโดยไม่ต้องประสาน ปภ.

ข้อ 83. ใครมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กผช. มอบหมาย

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค. คณะกรรมการ กผช.

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 84. "ศผช." ตามระเบียบฉบับเดิม (พ.ศ. 2552) ย่อมาจากหน่วยงานใด

ก. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ข. ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ

ค. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ง. ศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ 85. ตามระเบียบปี 2562 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ถูกโอนย้ายมาสังกัดหน่วยงานใด

ก. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ค. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลฯ

ง. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ 86. กผช. มีหน้าที่เสนอสิ่งใดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกรอบการดำเนินงาน

ก. แนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข. รายชื่อผู้ประสบภัยที่ควรได้รับเงินเยียวยา

ค. ผลกำไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

ง. กฎระเบียบวินัยของข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 87. ใครเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจการให้งานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย (ตามระเบียบ พ.ศ. 2552)

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้าหน่วยราชการที่ได้รับมอบหมายงาน

ค. เลขาธิการ กผช. เท่านั้น

ง. อนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 88. หากหน่วยราชการมีปัญหาในการปฏิบัติตามมติของ กผช. ต้องดำเนินการอย่างไร

ก. ให้ยุติการดำเนินการทันที

ข. รายงาน กผช. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ

ค. ส่งเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัย

ง. ปฏิบัติตามดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานตนเอง

ข้อ 89. กรณีที่หน่วยราชการไม่เห็นด้วยกับมติข้อยุติของ กกช. ใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้าย

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. ประธานศาลฎีกา
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 90. หน่วยราชการที่รับผิดชอบแผนงานต้องรายงานความก้าวหน้าต่อ กกช. ตามรูปแบบและระยะเวลาใด

- ก. ทุกๆ 15 วัน
- ข. ทุกๆ เดือน
- ค. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กกช. กำหนด
- ง. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพียงครั้งเดียว

ข้อ 91. การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อสิ่งใดตามระเบียบนี้

- ก. เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของภัย
- ข. เพื่อเตรียมพร้อมในการทำสงครามกับภัยธรรมชาติ
- ค. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตุนิยมนวิทยา
- ง. เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักในการกู้ภัย

ข้อ 92. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ กกช. เกี่ยวกับการให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

- ก. ให้ความเห็นในการอนุมัติแผนงานหรือโครงการและวงเงินลงทุนของหน่วยราชการ
- ข. ให้ความเห็นชอบในการย้ายปลัดกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
- ค. ให้ความเห็นในการยุบเลิกหน่วยราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเตือนภัย
- ง. ให้ความเห็นในการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ข้อ 93. หน่วยราชการที่มีหน้าที่จัดเตรียมแผนงานหรือโครงการต้องประสานงานกับใคร

- ก. สำนักงานเลขาธิการ กกช. (ปก.)
- ข. คณะรัฐมนตรีโดยตรง
- ค. กระทรวงการคลังเพียงแห่งเดียว
- ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อ 94. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ "เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต" คำนี้หมายความว่าอย่างไร

- ก. มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยสุจริต
- ข. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากการกระทำที่ไม่สุจริต
- ค. ไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้เกิน 3 งวด
- ง. ถูกหน่วยงานสั่งพักราชการเนื่องจากทุจริต

ข้อ 95. การวินิจฉัยชี้ขาดโดยถือ "เสียงข้างมาก" ในการประชุม กกช. หมายความว่าอย่างไร

- ก. ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ข. ต้องได้คะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่าในกลุ่มผู้มาประชุม
- ค. ต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อยสิบเสียงขึ้นไป
- ง. ต้องได้คะแนนเสียงเท่ากับกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำ

ข้อ 96. ตำแหน่ง "ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" เพิ่มเข้ามาเป็นกรรมการ กษ. ในระเบียบฉบับใด

- ก. ระเบียบปี พ.ศ. 2548
- ข. ระเบียบปี พ.ศ. 2550
- ค. ระเบียบปี พ.ศ. 2552
- ง. ระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ข้อ 97. หาก กษ. กำหนดแนวทางการให้หน่วยราชการหนึ่ง และหน่วยงานนั้นเห็นว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้ ต้องทำอย่างไร

- ก. ส่งงานต่อไปให้หน่วยราชการที่อยู่ใกล้เคียง
- ข. นั่งเฉยจนกว่าจะมีการทวงถาม
- ค. รายงานปัญหาและเสนอความเห็นให้ กษ. ทราบเพื่อหาข้อยุติ
- ง. ขอโอนงบประมาณไปให้หน่วยงานอื่นปฏิบัติแทน

ข้อ 98. ข้อใดคือสิทธิของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่ออยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 4 ปีแล้ว

- ก. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทันที
- ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
- ค. มีสิทธิได้รับบำนาญตลอดชีพ
- ง. สามารถแต่งตั้งทายาทมาดำรงตำแหน่งแทนได้

ข้อ 99. "กสทช." เกี่ยวข้องกับกรรมการ กษ. ในตำแหน่งใด

- ก. ประธานกรรมการ
- ข. รองประธานกรรมการ
- ค. กรรมการโดยตำแหน่ง (เลขาธิการ กสทช.)
- ง. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ข้อ 100. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใด

- ก. วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
- ข. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
- ค. วันที่ 1 สิงหาคม 2562
- ง. วันที่ 1 มกราคม 2563

เฉลยและคำอธิบายละเอียด

เฉลยข้อ 51. ตอบ ง. อัศภักย์ วาตภักย์ อุทภักย์ ธรณิพิบัติภักย์ ตลอดจนภักย์อื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 4 ของระเบียบปี พ.ศ. 2552 ได้ระบุความหมายของภักย์พิบัติไว้กว้างขวางเพื่อครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ โดยรวมทั้งภักย์ที่เกิดจากธรรมชาติเอง และภักย์ที่มีผู้กระทำให้เกิดขึ้น (เช่น การก่อวินาศกรรม หรืออุบัติเหตุขนาดใหญ่) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนการแจ้งเตือนภักย์ที่มีความครอบคลุมทุกมิติ

เฉลยข้อ 52. ตอบ ข. การดำเนินนโยบาย การกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารการเตือนภักย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

คำอธิบาย: คำนิยามในระเบียบข้อ 4 อธิบายว่าการบริหารระบบไม่ใช่แค่การรับมือเมื่อเกิดเหตุ แต่เป็นการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง ตั้งแต่การวางนโยบายไปจนถึงการดำเนินงานในพื้นที่จริงให้เป็นระบบตามที่ กภช. กำหนด เป้าหมายสำคัญคือความต่อเนื่องและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้การเตือนภักย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่ภักย์จะมาถึง

เฉลยข้อ 53. ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: เดิมตามระเบียบ พ.ศ. 2552 ผู้รักษาการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เมื่อมีการตราระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ในข้อ 3 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มาทำหน้าที่เลขานุการหลักและกำดูแลงานด้านภักย์พิบัติโดยตรง

เฉลยข้อ 54. ตอบ ข. กภช.

คำอธิบาย: ในระเบียบข้อ 6 ของทั้งฉบับเดิมและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เรียก "คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภักย์พิบัติแห่งชาติ" โดยย่อว่า "กภช." ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีอำนาจสูงสุดในการวางแผนบริหารจัดการระบบการเตือนภักย์ของประเทศไทย โดยมีเลขานุการมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เฉลยข้อ 55. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: ตามระเบียบฉบับปี 2562 ข้อ 4 (ที่แก้ไขข้อ 6 เดิม) กำหนดให้ประธานกรรมการคือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย สะท้อนให้เห็นว่างานการเตือนภักย์พิบัติเป็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยระดับชาติที่ต้องการการตัดสินใจสูงสุดจากฝ่ายบริหาร เพื่อสั่งการประสานงานได้ทุกกระทรวงทบวงกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เฉลยข้อ 56. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: ในโครงสร้าง กภช. ใหม่ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง เนื่องจากเป็นกระทรวงหลักที่มีกลไกการสั่งการไปถึงระดับจังหวัด

และท้องถิ่น รวมถึงเป็นต้นสังกัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้

เฉลยข้อ 57. ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบาย: ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง เนื่องจากภารกิจด้านการเตือนภัยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอย่างมากในการส่งข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชน

เฉลยข้อ 58. ตอบ ค. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

คำอธิบาย: ระเบียบฉบับปี 2562 ข้อ 4 กำหนดให้มีรองประธานกรรมการคนที่สามเป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง" การมีผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งรองประธานสะท้อนถึงความต้องการมุมมองทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในระดับผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการ ไม่ใช่เพียงแค่ข้าราชการโดยตำแหน่งเท่านั้น

เฉลยข้อ 59. ตอบ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

คำอธิบาย: คณะกรรมการ กษช. ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสำคัญที่เป็นกลไกของรัฐ เช่น ปลัดกระทรวงต่างๆ (ต่างประเทศ, คมนาคม, สาธารณสุข) และผู้นำเหล่าทัพ (ผบ.ทหารบก, ผบ.ตำรวจฯ) รวมถึงอธิบดีกรมทางวิชาการอย่างกรมชลประทาน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการต่างประเทศ ความมั่นคง การคมนาคม และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการรับมือภัยพิบัติ

เฉลยข้อ 60. ตอบ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

คำอธิบาย: อธิบดีกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติโดยตรง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา (ตรวจอากาศ), กรมทรัพยากรธรณี (แผ่นดินไหว/ดินถล่ม), และกรมทรัพยากรน้ำ (บริหารจัดการน้ำ) ล้วนมีหน้าที่ส่งข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์และเตือนภัย จึงต้องร่วมเป็นกรรมการใน กษช. ตามระเบียบข้อ 4 (ฉบับปี 2562) เพื่อให้ข้อมูลจากทุกแหล่งถูกนำมาพิจารณาร่วมกัน

เฉลยข้อ 61. ตอบ ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: เดิมตามระเบียบปี 2552 เลขานุการคือผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แต่ระเบียบฉบับปี 2 ปี 2562 ข้อ 4 ได้เปลี่ยนตำแหน่งกรรมการและเลขานุการเป็น "อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนย้ายงานเตือนภัยมาสังกัด ปภ. และทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก

เฉลยข้อ 62. ตอบ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 เพิ่มเลขาธิการจาก 3 หน่วยงานสำคัญเข้ามา ได้แก่ 1.เลขาธิการ สทนช. (ดูแลภาพรวมทรัพยากรน้ำ) 2.เลขาธิการ ศรชล. (ดูแลภัยทางทะเล) และ 3.เลขาธิการ กสทช. (ดูแลช่องทางการส่งข้อมูลเตือนภัย) เพื่อให้การตัดสินใจในที่ประชุม กษช. มีความรอบคอบและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ

เฉลยข้อ 63. ตอบ ข. ไม่เกิน 5 คน

คำอธิบาย: นอกจากรองประธานคนที่สามที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นายกรัฐมนตรียังสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก "ไม่เกินห้าคน" ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ 6 (ทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติระดับสากล เข้ามาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เฉลยข้อ 64. ตอบ ก. ข้าราชการในกรมไม่เกิน 2 คน

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 4 วรรคสอง (ฉบับปี 2562) ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกรม ปก. จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งการจัดประชุม การเตรียมข้อมูลวิชาการ และการประสานงานกับกรรมการท่านอื่นๆ

เฉลยข้อ 65. ตอบ ค. 4 ปี

คำอธิบาย: มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในระเบียบฉบับที่ 2 ปี 2562 ข้อ 4 วรรคสาม โดยเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม "สองปี" เป็น "คราวละสี่ปี" เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน และสอดคล้องกับวาระของรัฐบาลและการวางแผนงบประมาณระยะยาวในระดับนโยบาย

เฉลยข้อ 66. ตอบ ข. 2 วาระ

คำอธิบาย: แม้ระเบียบจะเปิดช่องให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่เพื่อเป็นการสร้างระบบธรรมมาภิบาลและความหลากหลายของมุมมอง จึงมีการจำกัดเพดานไว้ว่าต้องดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ "ไม่เกินสองวาระ" เท่านั้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ๆ เข้ามาทำหน้าที่บ้าง

เฉลยข้อ 67. ตอบ ค. ให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

คำอธิบาย: ตามระเบียบปี 2562 ข้อ 4 วรรคสี่ กำหนดบทรักษาการในตำแหน่งไว้ว่า หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นวาระแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ ให้กรรมการคนเดิมทำหน้าที่ต่อไปก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการต้องหยุดชะงักการทำงานหรือขาดผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่าน

เฉลยข้อ 68. ตอบ ง. ไปราชการต่างจังหวัดนานเกิน 30 วัน

คำอธิบาย: เหตุในการพ้นตำแหน่งก่อนวาระตามข้อ 6/1 ระบุไว้ชัดเจน 6 กรณี คือ ตาย, ลาออก, นายกาให้ออก, ล้มละลายทุจริต, ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และได้รับโทษจำคุกถึงที่สุด ส่วนการเดินทางไปราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ใช่เหตุแห่งการพ้นตำแหน่งแต่ประการใด

เฉลยข้อ 69. ตอบ ข. ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 6/1(6) กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการไว้ โดยหากได้รับโทษจำคุกต้องพ้นจากตำแหน่งทันที เว้นแต่จะเป็นความผิดที่ไม่สะท้อนถึงเจตนาทุจริตหรือความร้ายแรง เช่น การขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความผิดเล็กน้อย (ลหุโทษ) ซึ่งกฎหมายมองว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

เฉลยข้อ 70. ตอบ ข. อยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 6/1 วรรคท้าย เพื่อให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชุดมีความสอดคล้องกันและพ้นวาระพร้อมกัน ในกรณีที่มาแทนคนที่ว่างลงก่อนกำหนด ผู้ที่มาใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลือของวาระเดิมเท่านั้น ไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ 4 ปี

เฉลยข้อ 71. ตอบ ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คำอธิบาย: มีการปรับปรุงในระเบียบฉบับที่ 2 ปี 2562 ข้อ 6 (ที่แก้ไขข้อ 8 เดิม) โดยปรับลดองค์ประชุมจาก "ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง" เป็น "ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม" เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเรียกประชุมและตัดสินใจ เนื่องจากคณะกรรมการ กษ. เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมาก การรวมตัวให้ครบกึ่งหนึ่งอาจทำได้ยากในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เฉลยข้อ 72. ตอบ ข. รองประธานกรรมการตามลำดับที่มาประชุม

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 8 วรรคสอง กำหนดลำดับการบังคับบัญชาในที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน หากประธาน (นายกฯ/รองนายกฯ) ไม่อยู่ ให้รองประธานคนที่ 1 (รณว.มหาดไทย) ทำหน้าที่แทน หากไม่อยู่ให้อันดับถัดไป (รณว.ดิจิทัลฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ) ทำหน้าที่ตามลำดับ เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีข้อติดขัด

เฉลยข้อ 73. ตอบ ค. เสี่ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 8 วรรคสาม การวินิจฉัยชี้ขาดใช้หลักประชาธิปไตยเสี่ยงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียง ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการทำงานรูปแบบคณะกรรมการเพื่อให้ได้มติที่เป็นที่ยอมรับของเสียงส่วนใหญ่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นทางการในระบบราชการ

เฉลยข้อ 74. ตอบ ค. ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบาย: ในกรณีที่เกิดการลงคะแนนแล้วคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายเท่ากันพอดี ระเบียบข้อ 8 วรรคสาม กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องใช้อำนาจ "Casting Vote" หรือการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อตัดสินชี้ขาด ไม่สามารถปล่อยให้เรื่องค้างไว้ได้ เพื่อให้งานบริหารจัดการภัยพิบัติมีความชัดเจนและดำเนินงานต่อได้ทันที

เฉลยข้อ 75. ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ระเบียบฉบับปี 2562 ข้อ 7 (แก้ไขหมวด 2 และข้อ 9) กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กษ. แทนที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติตามระเบียบเดิม เนื่องจากมีการโอนย้ายอำนาจหน้าที่และบุคลากรมาสังกัดกรม ปภ. อย่างเป็นทางการแล้วตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวงฯ

เฉลยข้อ 76. ตอบ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

คำอธิบาย: ข้อ 10 ของระเบียบปี 2562 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการ (ปภ.) ไว้อย่างครอบคลุม ทั้งงานธุรการ การเตรียมประชุม งานวิชาการ การเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อให้ระบบเตือนภัยทำงานสอดคล้องประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อและบรรลุผลตามแผนงานที่วางไว้

เฉลยข้อ 77. ตอบ ก. ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนั้นโดยไม่ชักช้า

คำอธิบาย: เมื่อมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ถือเป็นคำสั่งสูงสุดในทางบริหารที่ทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติ ระเบียบข้อ 13 กำหนดว่าต้องทำ "โดยไม่ชักช้า" เพราะการเตรียมการเตือนภัยพิบัติมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชน หากล่าช้าอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงจนไม่อาจแก้ไขได้

เฉลยข้อ 78. ตอบ ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: ระเบียบปี 2562 ข้อ 8 (แก้ไขข้อ 13 วรรคสอง) ให้อำนาจ ปก. กระทรวงมหาดไทย เป็นแกนกลางในการขอความช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงบประมาณ หรือกระทรวงการคลัง) เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนงาน กษช.

เฉลยข้อ 79. ตอบ ข. ต้องให้ความร่วมมือและส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานที่ ปก.

คำอธิบาย: เพื่อความเป็นเอกภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงวิกฤต ระเบียบปี 2562 ข้อ 9 (แก้ไขข้อ 19 วรรคสอง) บัญญัติให้หน่วยราชการที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ "มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ" เมื่อได้รับการประสานจาก กษช. เพื่อมาร่วมปฏิบัติงานที่ ปก. เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ข้อมูลการเตือนภัยมีความแม่นยำและรวดเร็วที่สุด

เฉลยข้อ 80. ตอบ ข. 6 เดือน

คำอธิบาย: นายกรัฐมนตรีมีอำนาจพิเศษตามระเบียบข้อ 21 (แก้ไขปี 2562) ในการดึงตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ มาช่วยปฏิบัติงานที่ ปก. ได้คราวละไม่เกินหกเดือน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางในช่วงที่ระบบการเตือนภัยต้องการการดูแลอย่างเข้มข้น

เฉลยข้อ 81. ตอบ ข. การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ

คำอธิบาย: ข้อ 21 กำหนดว่าการมาช่วยปฏิบัติงานที่ ปก. "ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ" เพื่อคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น โดยให้ต้นสังกัดเดิมยอมรับเสมือนว่าเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานอยู่ที่เดิม และให้นับอายุงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

เฉลยข้อ 82. ตอบ ก. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปก.

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 22 การบริหารระบบเตือนภัยจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการบูรณาการ จึงกำหนดเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปก. เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ที่เน้นความปลอดภัยสาธารณะเป็นหลัก

เฉลยข้อ 83. ตอบ ค. คณะกรรมการ กษช.

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 7(6) (ปี 2552) กษช. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมา เพื่อช่วยกลั่นกรองงานหรือปฏิบัติการตามที่มอบหมาย ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะงานเทคนิคที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น ด้านดาวเทียม หรือด้านธรณีวิทยา

เฉลยข้อ 84. ตอบ ค. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: ในระเบียบฉบับปี 2552 ข้อ 9 ระบุให้มี "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "ศภช." โดยมีสถานะเป็นฝ่ายปฏิบัติการและสำนักงานเลขานุการในช่วงเริ่มแรก ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2559 และมีการแก้ไขระเบียบตามมาในปี พ.ศ. 2562

เฉลยข้อ 85. ตอบ ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: ระเบียบฉบับที่ 2 ปี 2562 ระบุเหตุผลในการแก้ไขระเบียบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากเดิมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ICT มาเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้งานด้านบรรเทาสาธารณภัยและการเตือนภัยรวมศูนย์อยู่ด้วยกัน

เฉลยข้อ 86. ตอบ ก. แนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

คำอธิบาย: หน้าที่หลักตามข้อ 7 ของระเบียบคือการวางโครงสร้างระดับชาติ กภช. จึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานใหญ่ แล้วนำเสนอต่อ ครม. เพื่อให้เป็นมติที่ทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดทิศทางของการจัดการภัยพิบัติในระยะยาวของประเทศ

เฉลยข้อ 87. ตอบ ข. หัวหน้าหน่วยราชการที่ได้รับมอบหมายงาน

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 17 (ปี 2552) กำหนดความรับผิดชอบในระดับปฏิบัติการว่า หัวหน้าหน่วยราชการตามข้อ 11 เป็นผู้รับผิดชอบอำนวยการให้งานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของหน่วยงานจะถูกนำมาใช้ตามแผนงานเตือนภัยอย่างคุ้มค่า

เฉลยข้อ 88. ตอบ ข. รายงาน กภช. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 20 กำหนดแนวทางแก้ไขความขัดแย้งว่า หากหน่วยราชการใดมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามมติ กภช. ให้รายงานกลับมาที่ กภช. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการหารือเพื่อปรับความเข้าใจและการบริหารทรัพยากรให้ลงตัวก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานจริง

เฉลยข้อ 89. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ในกรณีที่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับ กภช. ไม่สามารถตกลงกันได้ในระดับคณะกรรมการ ระเบียบข้อ 20 (วรรคสอง) กำหนดให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ "วินิจฉัยชี้ขาด" เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน และมตินี้ถือเป็นที่สุดที่ต้องปฏิบัติตาม

เฉลยข้อ 90. ตอบ ค. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กภช. กำหนด

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 16 เพื่อการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต้องรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ที่ กภช. กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายเลขานุการสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ทันเวลา หากโครงการมีการล่าช้าหรือติดขัด

เฉลยข้อ 91. ตอบ ก. เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของภัย

คำอธิบาย: หัวใจสำคัญของการ "เตือนภัย" ตามนิยามในข้อ 4 คือการลดความเสียหายก่อนที่จะเกิดภัย การบริหารระบบเตือนภัยจึงเน้นไปที่การลดโอกาสสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประชาชนมีเวลาอพยพหรือเตรียมรับมือได้อย่างเหมาะสม

เฉลยข้อ 92. ตอบ ก. ให้ความเห็นในการอนุมัติแผนงานหรือโครงการและวงเงินลงทุนของหน่วยราชการ
คำอธิบาย: ตามข้อ 7(2) กษ. มีหน้าที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าและจำเป็นของโครงการที่หน่วยราชการเสนอเข้ามา เพื่อให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณและแผนงาน ซึ่งเป็นการควบคุมการลงทุนในระบบเตือนภัยของรัฐให้เกิดการบูรณาการ ไม่ซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ

เฉลยข้อ 93. ตอบ ก. สำนักงานเลขานุการ กษ. (ปก.)
คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 12 หน่วยราชการต้องประสานงานกับสำนักงานเลขานุการ (ปัจจุบันคือ ปก.) ในการจัดเตรียมแผนงาน ซึ่งต้องระบุเป้าหมาย กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และวงเงินรายจ่ายให้ชัดเจน ก่อนที่ฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวมเสนอต่อ กษ. และ ครม. ต่อไปตามลำดับขั้นตอนทางกฎหมาย

เฉลยข้อ 94. ตอบ ข. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากการกระทำที่ไม่สุจริต
คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 6/1(4) กำหนดเหตุการณ์พ้นจากตำแหน่งคือ "เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต" ซึ่งร้ายแรงกว่าการเป็นบุคคลล้มละลายทั่วไป เนื่องจากมีเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หรือการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่จำเป็นต่อการเป็นกรรมการระดับชาติ

เฉลยข้อ 95. ตอบ ข. ต้องได้คะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่าในกลุ่มผู้มาประชุม
คำอธิบาย: หลักการเสียงข้างมาก (Majority) ในทางกฎหมายมหาชนสำหรับการทำงานในรูปคณะกรรมการคือการนับจากคะแนนเสียงของผู้มาเข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนั้น หากฝ่ายใดมีจำนวนคนยกมือหรือลงคะแนนให้มากกว่า (เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) มตินั้นก็จะได้รับการรับรองให้เป็นมติที่ประชุม

เฉลยข้อ 96. ตอบ ง. ระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
คำอธิบาย: เนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ่และการตราพระราชบัญญัติฯ ปี 2562 มีการเปลี่ยนชื่อและรวมกระทรวงใหม่ ระเบียบฉบับที่ 2 ในข้อ 4 จึงมีการแก้ไขเพิ่มชื่อ "ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" เข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แทนปลัดกระทรวงเดิมที่ถูกยกเลิกไป

เฉลยข้อ 97. ตอบ ค. รายงานปัญหาและเสนอความเห็นให้ กษ. ทราบเพื่อหาข้อยุติ
คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 14 (ปี 2552) ระบุว่าหากหน่วยราชการใดเห็นว่าไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ หรือไม่เห็นด้วยกับ กษ. ให้รายงานปัญหาให้ กษ. ทราบ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลระหว่างอำนาจสั่งการของส่วนกลางและความพร้อมในทางปฏิบัติของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เฉลยข้อ 98. ตอบ ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

คำอธิบาย: ข้อ 4 วรรคสาม (ฉบับปี 2562) ระบุถึงโอกาสในการดำรงตำแหน่งซ้ำเพื่อนำประสบการณ์และความรู้มาใช้ต่อ แต่มีการควบคุมอำนาจไว้ไม่ให้ครองตำแหน่งยาวนานเกินไปเพื่อป้องกันการผูกขาด โดยอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดเพียง 2 วาระ (รวม 8 ปี) เท่านั้น

เฉลยข้อ 99. ตอบ ค. กรรมการโดยตำแหน่ง (เลขาธิการ กสทช.)

คำอธิบาย: เลขาธิการ กสทช. ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในระเบียบปี 2562 ข้อ 4 เนื่องจากบทบาทสำคัญในการควบคุมดูแลโครงข่ายวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักในการส่งสัญญาณเตือนภัยพิบัติให้ถึงตัวประชาชนโดยตรงและทั่วถึง

เฉลยข้อ 100. ตอบ ข. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คำอธิบาย: ระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และข้อ 2 ของระเบียบกำหนดให้มีผลใช้บังคับ "ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ดังนั้นวันที่เริ่มบังคับใช้จริงคือวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่บัญญัติให้อธิบดีบดีอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กภช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ แต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่กำหนดในวรรคสาม หากยังมีได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร ระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

“ข้อ ๖/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
- (๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบ การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ การประชุม กภช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง ประธานกรรมการตามลำดับที่มาประชุม เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒
สำนักงานเลขานุการของ กภช.

ข้อ ๙ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยย่อว่า “ปภ.” ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กภช.

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานเลขานุการของ กภช. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กภช.
(๒) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเสนอต่อ กภช.

(๓) ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแนวทางนโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(๔) ประสานงานกับหน่วยราชการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(๕) ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น ตามที่ กภช. มอบหมายเพื่อให้การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบรรลุผลตามเป้าหมาย”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ ปภ. กระทรวงมหาดไทย ขอทำความตกลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดตามความเหมาะสม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ กภช. เชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติและมีความจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจากหน่วยราชการตามข้อ ๑๑ มาร่วมปฏิบัติงานที่ ปภ. หน่วยราชการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น หรือนายกรัฐมนตรีอาจมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ ปก. ในงานด้านการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ มีกำหนดคราวละไม่เกินหกเดือน โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้สัมฤทธิ์ผลให้หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปก. และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน้า ๓

ข้อ ๑๐ ความในข้อ ๒๑ บรรทัดที่ ๒ จาก “หรือนายกรัฐมนตรี
มีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของ ...” ให้แก้ไขเป็น “หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของ ...”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ภัยพิบัติ” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

“การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ” หมายความว่า การดำเนินนโยบาย การกำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตามที่คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของภัย

“หน่วยราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
คณะกรรมการ

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กภช.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้บัญชาการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ข้อ ๑ ให้ กษ. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับวงเงินลงทุนของหน่วยราชการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(๓) จัดทำมาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานกับคณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(๕) เชิญบุคคลจากหน่วยราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐให้มาชี้แจงหรือส่งข้อมูล หรือสถิติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กษ. มอบหมาย

(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

(๘) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบรรลุผลตามเป้าหมาย

ข้อ ๘ การประชุม กษ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนหนึ่งที่มาประชุม เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ ๙ ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศกช.” ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กษ. และเป็นฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อำนวยการ ศกช. มีหน้าที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปของ ศกช. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ ศกช.

หมวด ๓

การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ส่วนที่ ๑

การจัดทำนโยบาย แผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

แผนงาน และโครงการ

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการบริหารระบบ การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ ศกช. เสนอแล้ว ให้ ศกช. กำหนดแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว และถ้าจำเป็นต้องจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้ ศกช. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดหน่วยราชการที่จะให้รับผิดชอบงานดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยราชการที่ ศกช. กำหนดตามข้อ ๑๑ จัดเตรียมแผนงานหรือโครงการสำหรับงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยประสานงานกับสำนักงานเลขานุการ ศกช. แผนงานหรือโครงการดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหาร ตลอดจนวงเงินรายจ่าย

เมื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานหรือโครงการขึ้นแล้ว ให้สำนักงานเลขานุการ ศกช. รวบรวมและวิเคราะห์ แล้วเสนอ ศกช. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ ตามข้อ ๑๒ วรรคสองแล้ว ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการนั้น โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอทำความตกลงไปยังกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดตามความเหมาะสม

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการใดโดยเร่งด่วน กษ. อาจนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการนั้น เป็นกรณีพิเศษได้

ข้อ ๑๔ ถ้าหน่วยราชการแห่งใดที่ กษ. กำหนดตามข้อ ๑๑ เห็นว่าไม่สามารถรับผิดชอบ งานที่จะให้ปฏิบัตินั้นได้ หรือไม่เห็นด้วยกับ กษ. ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามแผนงานหรือโครงการ ที่จะรับมาปฏิบัติ ให้หน่วยราชการดังกล่าวรายงานปัญหา และเสนอความเห็นให้ กษ. ทราบ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ

เมื่อ กษ. ได้พิจารณารายงานของหน่วยราชการตามวรรคหนึ่งแล้วมีมติเป็นเช่นใด ให้หน่วยราชการปฏิบัติตามนั้น ถ้าหน่วยราชการนั้นไม่เห็นด้วยกับมติของ กษ. ให้นำเสนอ นายกรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด

ส่วนที่ ๒

การบริหารแผนงานหรือโครงการ

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยราชการที่ กษ. กำหนดให้รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการตามข้อ ๑๑ แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสำคัญที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการและ ผู้ประสานงานตามแผนงานหรือโครงการต่อสำนักงานเลขาธิการ กษ. เพื่อประสานงานระหว่าง หน่วยปฏิบัติ

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๓ จัดให้มีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม ทบทวนค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหารเป็นประจำตามควรแก่กรณี และทำรายงานความก้าวหน้าของ แผนงานหรือโครงการเสนอ กษ. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ กษ. กำหนด เพื่อให้การดำเนินงาน ตามแผนงานหรือโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการตามข้อ ๑๕ ประสานงานกับ สำนักงานเลขาธิการ กษ. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ส่วนที่ ๓

การควบคุมแผนงานหรือโครงการ

ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าหน่วยราชการตามข้อ ๑๑ เป็นผู้รับผิดชอบอำนาจการให้งานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงานหรือโครงการดังกล่าว

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานเลขานุการ กษ. ติดตามความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กับให้พิจารณา วิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของงาน เสนอต่อ กษ. เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตามควรแก่กรณี

หมวด ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยราชการ

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยราชการตามข้อ ๑๑ มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาให้สำนักงานเลขานุการ กษ.

ในกรณีที่ กษ. เชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติและมีความจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจากหน่วยราชการตามข้อ ๑๑ มาร่วมปฏิบัติงานที่ สกษ. หน่วยราชการดังกล่าว มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ

หมวด ๕

การดำเนินการอื่น ๆ เพื่อการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ กษ. ได้มีมติให้ดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงาน การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติของ กษ.

หากหน่วยราชการใดมีปัญหาในการปฏิบัติตามมติของ กษ. ให้รายงาน กษ. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป ถ้าหน่วยราชการนั้นไม่เห็นด้วยกับมติของ กษ. ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยขาด

ข้อ ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น หรือคณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ สกษ. ได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้สัมฤทธิ์ผล
ให้หน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ สกช. และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ให้ กกช. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็น กกช.
ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กกช. ตามระเบียบนี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ

ข้อ ๒๔ การใดอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ การดำเนินการต่อไปสำหรับการนั้นให้เป็นไปตามระเบียบนี้ แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ได้ ให้เป็นไปตามที่ กกช. กำหนด

ข้อ ๒๕ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง
ตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี